

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2367/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

โจทก์

นางประไพ จันทรอินทร์หรืออิน

จำเลย

นางประไพ จันทรอินทร์หรืออิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกา และขอรับโทษตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286,91 พระราชบัญญัติปราบการค้ำประเวณี ให้ลงโทษฐานดำรงชีพ อยู่จากรายได้ของหญิงซึ่งค้ำประเวณี จำคุก 7 ปี ฐานเป็นเจ้าของกิจการสถานการค้ำประเวณี ปรับ 1,000 บาท รวมโทษจำคุก 7 ปีปรับ 1,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 ที่แก้ไขแล้ว และพระราชบัญญัติปราบการค้ำประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 9 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 ที่แก้ไขแล้ว ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 7 ปี คำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 4 ปี 8 เดือน ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับข้อหาความผิดฐานจัดหาผู้กระทำการค้ำประเวณี เพื่อผู้อื่นเป็นปกติธุระ ตามพระราชบัญญัติปราบการค้ำประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8

โจทก์และจำเลยต่างยื่นฎีกา (อันดับ 115,117)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ยื่นฎีกามาด้วย และศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา แจ้งให้โจทก์ทราบ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ยื่นฎีกามาด้วย และศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา แจ้งให้โจทก์ทราบ

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อัมพร ทองประยูร-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ